

통 보

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 관련자 법원 통보에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 행동강령 및 복무규정에 따라 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 공단 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리), 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며 금품등을 제공받은 경우에는 이사장(또는 소속기구장)에게 지체 없이 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝혀야 한다고 정하고 있습니다.

또한 직원이 금품등의 수수 금지 및 수수 금지 금품등의 신고 및 처리를 위반한 경우에는 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제23조(과태료 부과) 제5항제1호에 따라 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 직무관련자 등으로부터 대가성 여부를 불문하고 금품등을 수수한 경우에는 지체없이 소속기구장에게 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝히는 등 행동강령을 준수하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 ㉹㉹㉹부 직원인 ▲▲▲, △△△, ►►►, ▷▷▷은 장례식장 제단장식 담당자로 근무하면서 2018년~2019년경 제단 꽃 계약업체인 ●●●*과 ■■■■** 대표가 제공하는 회식에 각각 1~2회 참석하였고(회식비는 알지 못함), 택시비 등 차비 명목의 현금***을 해임된 직원 ●●●를 통해 받은 사실이 확인되었으며,

* ●●● 대표 : 회식 및 차비 명목으로 직원당 3~5만원의 현금 제공 인정

** ■■■■ 대표 : 회식 인정, 차비 등 현금을 준 사실은 없음

*** (▲▲▲) 차비 1~2회 정도, 각 1~2만원, (△△△) 차비 1회, 1~2만원, (►►►) 차비 1회, 1만원, (▷▷▷) 차비 1회, 3만원

직원들은 ●●●로부터 받은 차비 명목의 현금은 다음날 모아 공동 소모품, 다과 구입 등에 사용한 것으로 확인되었습니다.

더불어 해임된 ●●●의 비위행위가 화원 직원들(▲▲▲, △△△, ►►►, ▷▷▷)의 보고로 시작됐고, 조사과정에서 비위 사실이 확인되어 공단 「부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」에 따른 감경 및 면제 사유에 해당하는 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 비위 관련자(▲▲▲, △△△, ►►►, ▷▷▷)에 대하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제23조(과태료 부과)에 따라 관할법원에 위반 사실을 「통보」 조치하시기 바랍니다. (통보)